

감사결과 처분요구서

- 신고사항 조사 -

2025. 11.

KAC 감 사 실

□ 처분요구사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구 분	처 분
1	○○실	예산의 목적외 사용에 관한 사항	청렴	징 계 시 정

징 계 요 구 · 시 정

1

제 목 예산의 목적외 사용에 관한 사항

관 계 부 서 ○○실

구 분 청 령

내 용

○○실 ◇급 ◆◆◆(이하 “◆◆◆”라고 한다)는 2023. 12. 28. 부로 ♠♠부장으로 발령받아 현재까지 근무 중이며, 같은 기간 동안 고양시 일산동구에 거주하고 있다.

1. 관련 규정 및 판단 기준

「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」¹⁾ 제2조(용어의 정의)에 따르면, 부서업무비는 공사의 업무와 관련하여 통상적 부서관리 및 운영을 위해 대내 활동에 소요되는 경비를 말하며, 소속부서 직원에 대한 격려금, 회식비용, 음료수대 등 부서운영에 필요한 일상적 경비인 부서운영비와 조직간 협력비용 등의 경비인 조직관리비로 세목을 구분하고 있다.

임직원은 공사 예산을 사용·집행함에 있어 「예산운용지침」 제21조(예산 항목별 집행), 「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」 제3조(사적 사용금지 등), 「임직원 행동강령」 제9조(예산의 목적외 사용 금지)에 따라 예산을 목적에 맞게 사용하여야 하며, 사적인 용도로 사용하거나 공사에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

1) 기획조정실에서는 2020년부터 예산집행의 투명성을 제고하기 위해 부서업무비 세목을 신설하였으며, 집행예규를 제정하여 각 세목의 집행기준을 제시하였음

그리고 법인카드의 윤리적이고 투명한 사용을 위해 「법인카드 관리예규」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보)에서는 법인카드의 사적 사용을 금지하고 있으며, 이에 따라 본사 소관부서에서는 분기별 법인카드 유의사항 알림 공문을 통해 법인카드의 사적 사용 금지를 지속적으로 강조하고 있다.

한편 「취업규칙」 제55조(징계)에서는 직원이 복무함에 있어 고의 또는 과실로 공사에 손실을 초래하거나 공사의 명예를 손상하였을 때에는 이를 징계하도록 하고 있으며, 「인사규정」 제52조(징계의 사유)에서는 직원의 징계 사유로 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼쳤을 때라고 정함과 함께 「인사규정시행세칙」 제68조(징계양정기준) 별표12 징계양정기준에 공금횡령 및 유용, 회사재산 부정사용을 비위의 유형으로 구분하고 있다.

더불어 부서업무비의 사적 사용이 적발될 경우에는 「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」 제3조에 따라 사용자로부터 집행금액의 최대 2배에 해당하는 금액을 환수²⁾할 수 있도록 정하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆가 퇴근 후 자택 인근에서 개인의 식사 등을 목적으로 부서업무비를 집행했다는 신고에 대하여 2024년 1월부터 2025년 9월까지의 법인카드 사용내역을 조사³⁾한 결과, 개인의 취미활동과 친목활동을 목적으로 총 39회, 1,211,030원을 사용하였음이 확인되었다.

◆◆◆는 【표1】의 법인카드 사용내역에 대해 취미활동에 필요한 간식을 구매하기 위해 공사 타 부서 직원(이하 ‘참고인’이라 한다)을 대상으로 부서업무비(조직관리비)를 집행했다고 진술하였다.

2) 공공기관 청렴도 및 윤리경영 중요성 부각, 공공기관 혁신 강화 등 정부 정책 변화 기조에 따라, 예산의 사적·편법·부당 사용에 대한 관리 강화를 위해 사적사용 제재조치 조항을 신설·개정하였음(2022.10.28. 개정)

3) 근무상황부, 법인카드 결제내역(일시, 장소, 품목 등), ◆◆◆ 본인 및 참고인(부서원, ◆◆◆가 테니스를 함께 했다고 진술한 타 부서 직원) 문답 등을 종합적으로 판단하였음

감사실은 예산 사용의 적정성에 대한 판단을 위하여 구체적인 집행대상의 정보(소속, 성명 등)와 집행목적(◆◆◆에게 소명하도록 요구하였으며, 【표1】, 【표2】의 집행 목적 및 대상은 ◆◆◆가 문답과정에 제출한 내용임

【표1】 부서업무비 사적 사용 내역 (취미활동)

(단위 : 원)

#	법인카드 사용일시	업종	업체 주소 ⁴⁾	사용금액	집행 목적	집행 대상 ⁵⁾
1	2024.10.25(금) 오후 4:33	제과점	강서구 마곡동	15,400	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
2	2025.02.07(금) 오후 5:13	제과점	고양시 일산서구	42,500	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
3	2025.05.16(금) 오후 5:22	제과점	고양시 일산서구	29,000	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
4	2025.05.23(금) 오후 9:09	제과점	고양시 일산동구	42,800	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
5	2025.05.30(금) 오후 8:24	제과점	고양시 일산동구	30,400	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
6	2025.06.05(목) 오후 8:33	제과점	고양시 일산동구	19,400	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
7	2025.06.13(금) 오후 7:33	커피전문점	고양시 일산동구	12,700	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
8	2025.06.13(금) 오후 7:38	제과점	고양시 일산동구	13,300	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
9	2025.06.27(금) 오후 5:25	카페전문점	롯데몰(백화점)	27,180	당일 테니스 간식	공사 직원(미상)
10	2025.07.04(금) 오후 7:53	제과점	고양시 일산동구	25,200	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
11	2025.07.09(수) 오후 7:52	분식(김밥)점	고양시 일산동구	70,000	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
12	2025.07.11(금) 오후 7:49	커피전문점	고양시 일산동구	20,000	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
13	2025.07.18(금) 오후 8:12	분식(김밥)점	고양시 일산동구	30,000	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
14	2025.08.05(화) 오후 7:02	제과점	롯데몰(백화점)	17,500	당일 테니스 간식	공사 직원(미상)
15	2025.08.26(화) 오후 8:00	커피전문점	롯데몰(백화점)	27,100	당일 테니스 간식	공사 직원(미상)
16	2025.08.29(금) 오후 7:25	제과점	롯데몰(백화점)	14,300	당일 테니스 간식	공사 직원(미상)
17	2025.08.29(금) 오후 8:10	분식(김밥)점	고양시 일산동구	30,000	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
18	2025.09.02(화) 오후 6:42	제과점	롯데몰(백화점)	37,800	당일 테니스 간식	공사 직원(미상)
19	2025.09.05(금) 오후 8:40	커피전문점	고양시 일산동구	14,000	익일 테니스 간식	공사 직원(미상)
20	2025.09.12(금) 오후 7:19	커피전문점	롯데몰(백화점)	18,600	당일 테니스 간식	공사 직원(미상)
계				537,180		

부서업무비(조직관리비)의 집행 목적의 적정성에 대해 살펴보면, ◆◆◆는 자신의 취미활동(테니스)에 사용할 간식 구매 목적으로 예산을 집행하였다고 진술하였고, 참고인 모두 테니스장에 방문한 것이 개인적인 운동 목적이었다고 진술한 점을 볼 때, 상기 집행내역은 관련 예규에 따른 부서 간 협력을 목적으로 집행했다고 인정할 수 없다.

또한, 집행 대상의 적정성과 관련하여 참고인들의 진술을 검토한 결과, 참고인들은 ◆◆◆와 사전에 약속하지 않고 【표1】의 일자 중 일부 일자(참고인별 1~2회 수준)에만 테니스장에 방문하였다는 점, ◆◆◆는 【표1】의 취미활동 일자(토요일)에 참고인들 보다는 주로 외부인⁶⁾과 취미활동을 하였다는 점, 간식 또한 불특정 다수가 취식할 수 있도록

4) ◆◆◆는 주로 자신의 자택 근처인 고양시에서 법인카드를 사용하였음(최대 반경 5km 이내, 차량 이용시 15분 이내).

또한 자택 아파트 단지 바로 앞 커피숍에서 2회(도보 1분), 분식(김밥)집에서 3회(도보 2분) 법인카드를 사용함

5) 구체적 대상을 명시하지 않고 소명(제출)하였으며, 문답과정에서는 김포공항 직원 4명과 주로 테니스를 친다고 진술함

6) 항공사 기장, 자회사 직원, 유튜버 등이 있었음

테니스장 내 테이블 위에 비치되어 있었던 점에서 참고인들을 대상으로 부서 업무비를 사용했다는 ◆◆◆의 주장은 타당하지 않다.

이외에도 ◆◆◆는 【표2】와 같이 항공사 기장 및 지인 등 외부인과의 저녁식사, 간식 구매 등을 목적으로 부서업무비를 집행하였다고 진술하였다.

【표2】부서업무비 사적 사용 내역 (친목활동)

(단위 : 원)

#	법인카드 사용일시	업종	업체 주소	사용금액	집행 목적	집행 대상
1	2024.06.12(수) 오후 7:51	돈가스전문	고양시 일산서구	24,000	네트워킹	항공사 지인(미상)
2	2024.08.14(수) 오후 7:27	한식	고양시 덕양구	31,000	식사	공사 직원 C7(추정)
3	2024.10.11(금) 오후 9:27	일식	강서구 마곡동	12,000	지인 식사	항공사 기장 A(추정)
4	2024.11.12(화) 오후 7:50	백화점	롯데몰(백화점)	20,000	직원 격려	공사 직원(미상)
5	2025.01.10(금) 오후 3:30	한식	고양시 덕양구	31,000	지인 식사	항공사 직원(추정)
6	2025.01.22(수) 오후 8:03	정육식당	고양시 일산서구	80,000	지인과 식사	항공사 기장 A, B
7	2025.02.04(화) 오후 2:09	일식	강서구 화곡동	43,000	식사	항공사 직원(추정)
8	2025.03.28(금) 오후 7:22	일식	강서구 화곡동	40,700	네트워킹	항공사 지인(미상)
9	2025.04.01(화) 오후 5:11	제과점	파주시 야당동	25,550	지인과 커피	항공사 직원(추정)
10	2025.04.28(월) 오후 7:18	식품잡화	중구 봉래동	15,000	네트워킹	타기관 직원(미상)
11	2025.06.10(화) 오후 8:32	커피전문점	고양시 일산동구	19,800	지인과 커피	항공사 직원(추정)
12	2025.06.13(금) 오후 6:57	일식	고양시 일산동구	33,500	지인과 식사	항공사 기장 A
13	2025.06.27(금) 오후 8:01	한식	고양시 일산동구	20,000	지인과 식사	항공사 기장 A(추정)
14	2025.07.11(금) 오후 9:56	정육식당	고양시 일산서구	60,000	지인과 식사	항공사 기장 A, B
15	2025.07.16(수) 오후 7:45	돈가스전문	고양시 일산서구	26,000	네트워킹	항공사 지인(미상)
16	2025.07.21(월) 오후 5:28	제과점	강서구 마곡동	10,500	네트워킹	항공사 지인(미상)
17	2025.08.28(목) 오후 9:28	정육식당	고양시 일산서구	70,000	지인과 식사	항공사 기장 A, B
18	2025.09.08(월) 오전 11:19	일식	강서구 마곡동	85,800	지인과 식사	항공사 기장 A
19	2025.09.11(목) 오후 8:11	돈가스전문	고양시 일산서구	26,000	네트워킹	항공사 지인(미상)
계				673,850		

주1. 구체적 대상을 명시하지 않고 소명(제출)한 내역은 ‘미상’을 병기함

관련 예규에 따르면 부서업무비는 소속 부서원 또는 타 부서 직원 등 공사 직원을 대상으로 집행하여야 하는 바, 항공사 기장 및 지인 등 외부인을 대상으로 집행한 것은 규정을 위반한 사항이다.

7) 직원 C는 확실하게 기억나지는 않지만 식사에 동행하지 않았던 것 같다고 진술하였음

더불어, ◆◆◆가 진술한 바와 같이 네트워킹(대외협력)을 목적으로 공사 예산을 집행한다고 하더라도, 예산 계정은 회의비 또는 업무추진비 등을 사용하여야 하며, 이 경우에도 대민·관 업무협의, 간담회 시행 등 집행대상과 목적을 명시하여 내부결재를 득하여야 한다. 아울러 비공식적인 섭외·접대에는 어떠한 예산도 집행하여서는 아니 된다.

또한, ◆◆◆가 일식, 정육식당에 동행한 항공사 기장들은 테니스 운동을 함께하여 알게 된 관계라고 진술한 점과 업무관계가 없는⁸⁾ 기장들과 반복적으로 식사를 한 점 등을 고려할 때, 기장 등 항공업계 종사자를 대상으로 집행했다는 사실만으로는 상기 집행내역이 공적인 목적으로 집행되었다고 인정할 수 없다.

따라서, ◆◆◆는 회의비 또는 업무추진비 계정이 아니라 상대적으로 절차와 증빙을 요구하지 않는 부서업무비 계정을 임의로 사용하였으며, 해당 행위는 우리 공사 예산을 남용한 비공식적인 섭외·접대 혹은 친목활동이라고 판단된다.

징계요구 양정

부서장은 부서의 업무를 총괄하며 소속 부서원들에게 모범을 보이고, 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 보다 엄격한 도덕성과 청렴성을 가지고 업무에 임하여야 한다.

또한 새 정부 출범 초창기 공직사회 기강 확립이 거듭 주문되고 있으며, 사적 물품 구매 등 예산 부적정 집행사례에 대한 점검 강화와 엄정처분을 요구하고 있다. 내부적으로도 「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」를 제·개정하며 예산의 사적·부당 사용에 대한 처벌규정 마련 등 관리 강화를 하였고, 매 분기별 법인카드 모니터링 결과 시달 시 사적 사용은 금지됨을 주기적으로 강조하고 있다.

8) ♠♠♠부 수행업무에 대한 조사 결과, 항공사 기장과 직접적인 업무관련성이 없는 것으로 확인됨

그런데 ◆◆◆는 소속 부서원을 대상으로 집행하여야 할 부서업무비를 자신의 사적인 취미활동과 친목활동을 목적으로 2024년 6월부터 2025년 9월까지 총 39회, 1,211,030원을 사용하였으며, 이 중 24회, 800,600원은 자신의 자택 소재지 부근에서 사용하였다. 이러한 행위는 부서장으로서 부서관리의 의무를 소홀히 한 것임은 물론, 공사인으로서 청렴의 의무를 저버린 것으로, 종래에는 비위로 신고되는 지경에 이르렀다.

◆◆◆의 상기와 같은 사적인 예산 사용행위는 행위의 목적, 비교적 장기간에 걸쳐 반복적으로 비위행위가 이루어진 점을 고려하였을 때 고의성, 반복성이 있었다고 판단되며, 「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」 제3조(사적 사용금지 등), 「법인카드 관리예규」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보), 「임직원 행동강령」 제9조(예산의 목적외 사용 금지)를 위반한 행위이다. 이는 인사규정 제52조(징계의 사유) 제1호에서 제3호까지의 각 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」 제3조(사적 사용금지 등), 「법인카드 관리예규」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보), 「임직원 행동강령」 제9조(예산의 목적외 사용 금지)를 위반, 공사 예산을 횡령·유용하여 재산상 손해를 끼친 관련자에 대해 취업규칙 제55조(징계)에 따라 “징계” 처분 하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○실 ♠♠부 ◇급 ◆◆◆

② ○○실장은 「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」 제3조(사적 사용금지 등)에 따라, ◆◆◆로부터 공사 예산 사적 사용으로 얻은 재산상 이익 1,211,030원의 배액에 해당하는 2,422,060원을 환수하시기 바랍니다. (시정)